

1510169-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... lança-perfume.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que no local exercia a função de campana, ou seja, "olheiro do tráfico", assim agindo em virtude de possuir dívidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510169-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510169-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO MODESTO CAMACHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

TIAGO MODESTO CAMACHO foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 01h11min, na Rua São Paulo, 10 - São Rafael, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, para venda de qualquer forma ao consumo de terceiros, consistentes em 67 papелotes/trouxinhas contendo 261g de tetrahidrocannabinol ("maconha"); 109 invólucros contendo 29,2g de cocaína, sendo parte em forma de crack; 11 frascos contendo 650ml de tricloroetileno ("lança perfume") e 36 comprimidos totalizando 4,6g de ecstasy, substâncias proibidas e descritas como droga nos termos do artigo 66 da Lei 11.343/06 e Portaria SVS/MS 344/98, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente a fl. 15.

Laudo de Constatação a fls. 17/21.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 123/126.

Comprovante de recolhimento judicial do valor apreendido com o acusado (R\$ 224,50), a fls. 57.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15, Laudo de Constatação de fls. 17/21 e Laudo Pericial de fls. 123/126, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha, cocaína, crack, ecstasy e lança-perfume.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que no local exercia a função de campana, ou seja, “olheiro do tráfico”, assim agindo em virtude de possuir dívidas e tendo seu credor o ameaçado de morte caso não pagasse. Relatou que para tanto ganhava R\$ 150,00 por dia. Acerca das drogas localizadas, disse que com a chegada da polícia, o traficante fugiu, deixando as drogas no local (fls. 06).

Ouvido em juízo o réu confessou os fatos. Disse que a droga encontrada – mais de 100 porções – era sua e que iria vendê-la. Ressaltou estar arrependido do fato.

A confissão foi corroborada pelas demais provas.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Bruno H. Antonio e Thiago Q. do P. Amorim prestaram depoimentos similares: declararam que, na data em questão avistaram, sentado em uma calçada de já conhecido ponto de tráfico de drogas, um indivíduo que ao perceber a presença dos policiais dissimulou, o que gerou fundada suspeita e conseqüente abordagem. O local estava escuro, razão pela qual ele só percebeu a presença dos policiais quando estes já estavam perto. Ao seu lado os policiais encontraram três pochetes, das cores azul, preta e roxa. Dentro destas, foram localizadas diversas porções de drogas, dentre maconha, cocaína, crack, frascos de lança perfume e ecstasy. Ainda dentro da mochila, os policiais encontraram a quantia de R\$ 110,00, e 3 aparelhos celulares. Indagado, TIAGO a princípio negou estivesse ali vendendo drogas, mas, após, acabou confirmando a prática do crime. Os depoentes não conheciam o réu.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo drogas, consistentes em 67 (sessenta e sete) porções de maconha, 109 (cento e nove) porções de cocaína, algumas delas na forma de pedras de crack, 11 (onze) frascos de lança perfume e 33 (trinta e três) comprimidos de ecstasy, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente porque o acionado não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 220 (duzentas e vinte) porções de entorpecentes variados e de alta lesividade, as circunstâncias do flagrante, a apreensão de dinheiro em espécie com o réu, num total de R\$ 224,50 os depoimentos firmes dos policiais que abordaram o acusado, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável deque o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável absolvição ou desclassificação.

Lado outro, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva

venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "trazer consigo" o entorpecente.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram absolutamente desfavoráveis ao acusado.

Inicialmente, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, decorrentes de duas condenações anteriores, ambas pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, uma desta 22ª Vara Criminal e outra da 7ª Vara Criminal, conforme fls. 77/80.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Ainda, deve-se considerar o grande volume de drogas encontradas em seu poder, num total de 220 porções, bem como a variedade e lesividade dos entorpecentes, dentre os quais destaco a cocaína e o crack, circunstâncias que devem repercutir no cálculo da pena, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Destarte, fixo suas penas em patamar 1/5 superior ao mínimo legal, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a seiscentos dias multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante decorrente da reincidência, na medida em que o réu possui condenação anterior pela prática do crime de roubo (proc. 0056997-04.2010), em relação ao qual estava em livramento condicional quando da prática do delito ora apurado (FA - fls. 67/76).

Assim, mantenho a pena no patamar anterior, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 600 (seiscentos) dias multa, as quais torno definitivas, não havendo se falar em incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a condição de reincidente que milita em desfavor do acusado.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente e portador de maus antecedentes.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente que ostenta réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Assim, inviável aplicação de pena diversa da corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu TIAGO MODESTO CAMACHO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 600 (seiscentos) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor de R\$ 224,50, apreendido a fls. 15 (comprovante de depósito judicial a fls. 57) em favor do FUNAD, eis que se trata de evidente produto do comércio espúrio de drogas. Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA